

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2480/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย สุพจน์ วงษ์สิทธิชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335 วรรคสอง (11)

แม้จำเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าทั้ง 5 รายการ และเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่ง
ซื้อ 2 รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย์อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
แล้วก็ตาม แต่เมื่อสินค้านั้นยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหาย การกระทำ
ของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นเพียงการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้วแต่กระทำไป
ไม่ตลอดเท่านั้น อันเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักเอาจานเปลจำนวน 48 ใบ ราคา 4,351 บาทและโก
สำหรับใส่อาหารจำนวน 12 ใบ ราคา 4,452 บาท รวมราคา 8,803 บาทของบริษัท
รอยัลปอร์ชเลน จำกัด ผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างจำเลยขณะอยู่ในความครอบครอง
ดูแลรักษาของนายวิจิต พรสิริพงษ์ ผู้จัดการโรงงานไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลตาล
เดี่ยว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(11) วรรคสอง ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าทั้ง 5
รายการ และเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่งซื้อ 2 รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย์อัน
เป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบไม่
ปรากฏว่าจำเลยได้เข้ายึดถือครอบครองเอาทรัพย์จำนวน 2 รายการดังกล่าวไปดัง
ปรากฏจากคำเบิกความของนายพิเชษฐเพียงว่า จำเลยจะไปรับสินค้าที่เบิกจำนวน 5
รายการเอง หรือลูกน้องเป็นผู้มารับไม่ทราบ และคำเบิกความของนายทศพลว่าตอน
ที่พบสินค้า 5 รายการ สินค้านั้นกำลังจะนำไปที่แผนกบรรจุ ทั้งเมื่อสินค้าดังกล่าวถูก
นำไปที่แผนกบรรจุแล้วก็ไม่ปรากฏจากคำเบิกความของพยานโจทก์คนใดเลยว่าเป็นใคร
เป็นผู้นำไป และสินค้าก็ยังอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหาย ดังนั้นการกระทำ
ของจำเลยตามที่โจทก์นำสืบ จึงฟังได้เพียงว่า จำเลยได้เขียนใบเบิกสินค้าอันเป็นเท็จ
จำนวน 2 รายการ อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่กระทำไป
ไม่ตลอดเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้
เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11)
วรรคแรก, 80 ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่

บ้าง ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ลงหนึ่งในสี่ คงลงโทษ
จำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

(เรียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>